TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH CỬU** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2021/QĐ-TA	*Vĩnh Cửu, ngày 06 tháng 01 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung.

2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính sơ thẩm thụ lý số 58/2020/TLST-XLHC ngày 28/12/2020 về việc "Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" theo Quyết định mở phiên họp số: 55/2020/QĐ-TA ngày 30 tháng 12 năm 2020 đối với:

Họ và tên: **Đặng Huỳnh Quốc C**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 21 tháng 9 năm 1996; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 06/12; Nguyên quán: Đồng Nai; Hộ khẩu thường trú: Ấp 5, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: Không.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 18/12/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng tại Quyết định số 30/QĐ-TA.

Con ông Đặng Ngọc Ô và bà Huỳnh Thị C.

Có mặt tại phiên họp.

Có sự tham gia của:

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu: Ông Trần Văn Phong - Chức vụ: Chuyên viên (Theo Văn bản ủy quyền số 02/LĐTBXH ngày 04/01/2021).

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai: Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc và diễn biến tại phiên họp, nội dung vụ việc được tóm tắt như sau:

Anh Đặng Huỳnh Quốc C có tiền sử sử dụng chất ma túy. Ngày

03/12/2020, Công an xã P, huyện V, tỉnh Đồng Nai tiến hành đưa anh Đặng Huỳnh Quốc C đi xét nghiệm ma túy. Căn cứ vào Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 03/12/2020 của Trạm y tế xã P, huyện V, tỉnh Đồng Nai xác định anh Đặng Huỳnh Quốc C có nghiện ma túy, tên loại ma túy sử dụng: Heroin. Do đó, Công an xã P, huyện V, tỉnh Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đặng Huỳnh Quốc C về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản tường trình ngày 03/12/2020, anh Đặng Huỳnh Quốc C thừa nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2017, loại ma túy: Heroin; ngày 03/12/2020 bị Công an xã P, huyện V, tỉnh Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 25/12/2020, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có văn bản số 525/LĐTBXH đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa anh Đặng Huỳnh Quốc C vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

Tại phiên họp: Đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên ý kiến, đề nghị Tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Đặng Huỳnh Quốc C trong thời hạn 24 (Hai mươi tư) tháng, vì đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bản thân anh Đặng Huỳnh Quốc C không có nơi cư trú ổn định.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tham gia phiên họp phát biểu ý kiến:

- Về thủ tục: Từ khi thụ lý vụ việc cho đến thời điểm mở phiên họp Thẩm phán, Thư ký Tòa án đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cơ quan đề nghị, người bị đề nghị đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo luật định.

- Về nội dung: Đề nghị Tòa án giải quyết chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu về quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Đặng Huỳnh Quốc C với thời hạn từ 22 (Hai mươi hai) đến 24 (Hai mươi tư) tháng.

XÉT THẤY:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ vụ việc đã được thẩm tra tại phiên họp,căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, có cơ sở xác định:

Anh Đặng Huỳnh Quốc C đã có hành vi vi phạm hành chính do sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị Công an xã P, huyện V, tỉnh Đồng Nai tiến hành đưa đi xét nghiệm ma túy và lập biên bản vi phạm hành chính ngày 03/12/2020. Căn cứ vào Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 03/12/2020 của Trạm y tế xã P, huyện V, tỉnh Đồng Nai xác định anh Đặng Huỳnh Quốc C có nghiện ma túy, tên loại ma túy sử dụng: Heroin.

Bản thân anh Đặng Huỳnh Quốc C là người từ đủ 18 tuổi trở lên, đã có thời gian dài sử dụng ma túy từ năm 2017, không có nơi cư trú ổn định; ngày 18/12/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng tại Quyết định số 30/QĐ-TA nhưng vẫn tiếp tục nghiện ma túy. Vì vậy, cần áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa anh Đặng Huỳnh Quốc C vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc một thời gian thích hợp để được cai nghiện, chữa bệnh, học tập, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Đặng Huỳnh Quốc C của cơ quan chức năng đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 103, Điều 104 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu là có cơ sở chấp nhận.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tại phiên họp phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ các Điều 95, 96, 105 và 106 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ khoản 1 Điều 9; khoản 2 Điều 20; Điều 22, Điều 23, Điều 30; Điều 31; Điều 32 Pháp lệnh số 09/2014/UBNTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Đặng Huỳnh Quốc C.

Tại: Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Ấp Chà Rang, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (Hai mươi tư) tháng, kể từ ngày 03/12/2020.

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ

chức có liên quan biết.

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị: Anh Đặng Huỳnh Quốc C có quyền khiếu nại quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Vĩnh Cửu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu; Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

Nơi nhận:
- Anh Đặng Huỳnh Quốc C;
- Công an huyện Vĩnh Cửu;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu;
- Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

THẨM PHÁN

Nguyễn Thị Hồng Nhung